宁乡玉潭街道金星社区
“8·5”一般物体打击事故调查报告

2026年8月5日，位于宁乡市玉潭街道金星社区的湖南宁乡南方新材料科技有限公司（以下简称“宁乡南方新材”）停车场内一辆混凝土输送泵车（以下简称“泵车”）进行泵管清理时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失61.7万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故开展调查。调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市交运局、市总工会为成员单位。同时，邀请宁乡市纪委监委参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故发生的原因和调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，玉潭街道金星社区“8·5”一般物体打击事故是一起因现场人员违章冒险作业、安全防护措施缺失，现场安全管理不到位，泵车租赁经营主体安全生产责任不落实而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2026年8月5日17时0分许；

（二）事故发生地点：宁乡南方新材停车场内；

（三）事故类别：一般物体打击事故；

（四）事故伤亡情况：死亡1人；

（五）事故直接经济损失：61.7万元。

二、基本情况

（一）相关人员基本情况

1.贺某军。男，身份证号码：430124198605 01****，户籍地址湖南省宁乡市喻家坳乡南岭村双塘组，现住宁乡市玉潭街道玉虹蓝庭小区28栋。2020年6月，贺某军个人持股100%注册成立长沙华灿机械设备租赁有限公司，担任法定代表人、总经理，但该公司实际没有运营。贺某军以个人名义从事泵车租赁业务，其个人名下登记有3辆泵车，车牌号分别是赣EB****，湘AL****，湘AN****，其中赣EB****早已报废，湘AL****已出售暂未过户，只有湘AN****泵车用于租赁经营。贺某军曾持有泵车操作证，但已过期（经核实，泵车作业不需要取得特种作业资格证）。

2.卢某发。男，身份证号码：430124198505 04****，户籍地址湖南省宁乡县喻家坳乡三民村土地塘组。卢某发持有荷泽市建筑机械行业协会颁发的建筑机械行业职业技能培训合格证，职业名称为混凝土泵车操作，技能等级为高级，发证日期为2023年8月3日，持证期六年。2026年6月底，贺某军与卢某发口头约定，从2026年7月开始，由贺某军个人雇佣卢某发为湘AN****泵车

驾驶员和操作员，固定月薪9000元，未签订书面劳动合同。

3.邱某。男，身份证号码：43012419901027****，户籍地址湖南省宁乡市东湖塘镇陶家湾村三塘组，现住宁乡市白马桥街道星河湾2栋。邱某从事混凝土泵车等工程机械维修工作约8年。2020年11月，邱某取得山西建协职业技能鉴定中心颁发的建设行业工程机械技能岗位操作证，岗位名称为工程机械维修工，技能等级为高级，有效期三年，于2023年11月过期。2026年8月12日，取得北京中基建机职业技能鉴定中心颁发的住房和城乡建设领域证书，证书编号BJZJ26081****，岗位为维修工，技能等级为高级。据邱某自述，其通过手机在线向北京中基建机职业技能鉴定中心报名，缴费300元，然后在手机上观看该中心提供的维修教学视频约30分钟，在未进行考试考核的情况下收到邮寄过来的证书。查询北京中基建机职业技能鉴定中心官网，显示邱某共完成学习时间270分钟，考核成绩合格。邱某没有登记个体工商户，也没有入职相关企业，自己有一辆面包车，并购置相应维修工具，从事流动维修劳务作业。

（二）涉事泵车基本情况

涉事泵车车牌湘AN****，属重型专项作业车，品牌型号三一牌SY531****，车辆识别代号JALV9F4Y6A700****，发动机号码6WF1A43****，注册日期2010年11月15日，发证日期2023年9月13日，登记所有人是贺某军。该泵车由贺某军负责管理，包括泵车操作人员雇佣、混凝土泵送作业安排及车辆保险购买等。

（三）涉事停车场基本情况

涉事停车场产权属宁乡南方新材，位于宁乡南方新材生产车间的南面，东邻319国道，面积约10000平方米。停车场车辆出入口位于停车场东北角，出入口未设置大门和栏杆。停车场主要提供给宁乡南方新材自有车辆及与其有业务合作关系的湖南速迅物流有限公司（简称“速迅物流公司”）、湖南方歌机械设备租赁有限公司（简称“方歌设备租赁公司”）等公司的混凝土搅拌车、混凝土输送泵车等工程车辆停放，偶尔也有其他社会车辆停放。该停车场不收取任何费用，属非营利性、开放式企业内部停车场。

停车场除东侧边沿为水泥柱围栏外，北侧、西侧及南侧边沿分别建有一层简易工棚和二层板房。从停车场出入口进来，停车场北侧先是一栋用于宁乡南方新材办公和食堂的两层板房。接着是一栋一层办公用工棚，工棚上挂有“湖南三狮运输有限公司”牌匾、公司人员去向牌及安全宣传牌。停车场西北角，紧靠办公用工棚是一栋较高的车辆维修工棚。停车场西南角靠西侧和南侧各有一栋一层工棚，供人员休息用。停车场内上述一层工棚由湖南三狮运输有限公司（以下简称“三狮运输公司”）搭建，用于其公司办公、车辆维修及驾驶员临时休息用。2024年9月，三狮运输公司股东与速迅物流公司签订《公司转让协议》，将三狮运输公司100%股权转让给速迅物流公司，转让内容包括三狮运输公司续签的运输业务和其名下在用的修理厂、办公区域及宿舍工棚等，但双方没有全面完成交接手续速。速迅物流公司接手了三

狮运输公司运输业务及办公、车辆维修工棚等，而停车场西南角靠西侧和南侧的工棚，实际有方歌设备租赁公司及其他临时人员在使用，速迅物流公司用了其中的两间房，并于2025年10月搬离。该工棚存在管理职责不清。二层板房是宁乡南方新材拆除三狮运输公司搭建的部分工棚建设。

（四）事故现场勘察情况

事故发生在停车场西南侧靠近人员休息的一层工棚前坪位置。事发时涉事泵车车头朝西，车尾朝东。该位置散落一些已经拆卸下来的管道、弯头及管卡，管道、弯头充满已凝固的混凝土。随机拿一管卡测量，外径195mm，内径145mm，厚55mm，重约4.3公斤。现场遗留一只回力牌凉鞋，经现场人员辨认，为事发当天卢某发所穿。调查人员现场勘查时，涉事泵车已转移至宁乡市公安交管大队车驾管中心附近的路边。泵车上放着部分已经拆卸下来的管道、弯头及管卡。

从319国道进入事发停车场道路的两侧及出入口建筑物上均设有《外来人员风险告知书》。停车场出入口附近建筑物墙壁上还张贴着安全警示标志及温馨提示等标识标志。安全警示标志内容包括“限速5公里”“进入厂区请佩戴安全帽”“未经允许，禁止外来人员及设备进入公司场地”等。温馨提示内容为“本停车场为公司运输车队自用场地，属非营利性质。外来车辆进场须知：1.入场全程遵守公司安全生产管理规定，场内减速慢行，驾乘人员规范佩戴安全帽；2.车辆及随车财物由车主自行妥善保管；3.场内若发生各类安全事故、财物遗失，本公司不承担相关责

任。”宁乡南方新材及速迅物流公司在停车场内均设置有监控摄像头，但部分不能正常使用。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年8月5日下午，贺某军安排卢某发驾驶湘AN****泵车到花明楼镇一私人建房现场进行混凝土输送作业。因泵车泵管发生堵塞，卢某发在现场尝试对部分泵管进行拆卸疏通但没有效果，便电话报告贺某军。贺某军随即重新安排一辆泵车到现场进行混凝土输送作业，并亲自赶往施工现场。贺某军到现场了解情况后，安排卢某发驾驶湘AN****泵车到回宁乡市区停放到宁乡南方新材停车场，同时电话联系维修工邱某提前到停车场等待。

15时42分许（为监控视频显示时间，比北京时间快约1分钟，以下时间均指监控视频显示时间），邱某驾驶面包车进入事发停车场。15时52分许，卢某发驾驶泵车进入停车场。卢某发首先告诉邱某车辆发动机不升速。经邱某检查，发现是测速传感器的问题。16时7分许，贺某军驾驶白色越野车进入停车场。贺某军先将一个旧的测速传感器给邱某安装上，用了几分钟后出现故障。16时10分许，贺某军便驾车离开现场，16时19分许带来1个新测速传感器到现场。邱某便将新测速传感器装上。在邱某检查和安装测速传感器过程中，卢某发登上泵车驾驶室后方停靠近转盘位置，进行泵管拆卸。

16时22分许，邱某和贺某军在测速传感器安装后，也开始进行泵管拆卸。贺某军先操作泵车遥控器，将泵车大臂逐步竖立，

然后使大臂前端接触到地面上。邱某和贺某军站在地面上拆卸大臂前端几节泵管，而卢某发在泵车上拆转盘附近泵管。贺某军与邱某在地面拆卸泵管时，也登上泵车和卢某发一起拆卸转盘附近泵管。泵管拆卸过程中，除邱某于16时46分许从其面包车上拿出安全帽戴上外，贺某军和卢某发均未戴安全帽。

16时50分许，在泵车转盘附近拆卸泵管的卢某发发现因泵车臂旋转过多，泵车臂内油管绕起一段泵管弯头，该处泵管的拆卸不出，需要将车臂回转一下。贺某军登上泵车，先察看卢某发拆卸泵管情况，并协助进行拆卸，后从泵车上下来。此时因为雨逐步变大，邱某便站到边上工棚屋檐下。16时59分许，贺某军站在工棚屋檐下操作泵车遥控器逐步竖起泵车大臂。17时0分47秒，泵车大臂竖立接近90度时，突然一个管卡从大臂上跌落，砸中站在泵车上的卢某发头部，卢某发随即从泵车上摔落到地面，事故发生。

（二）应急处置情况

看到卢某发坠落到地上，贺某军立即上前抱着卢某发，并要邱某拨打120电话。邱某于17时0分拨打120电话。17时12分许，120救护车到达现场。医护人员在现场对卢某发进行检查后，于17时15分许，将卢某发抬上救护车离开现场，送宁乡市人民医院进行抢救。2026年8月7日19时许，卢某发抢救无效死亡。事故发生后，喻家坳乡人民政府和玉潭街道办事处多次组织死者家属及相关人员进行善后协调。2026年8月15日，贺某军与卢某发家属签订《人民调解协议书》。

四、相关鉴定及事故原因分析

（一）司法鉴定意见

受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者卢某发尸体进行鉴定并出具司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2026〕病鉴字第390号）。鉴定意见为卢某发符合掉落物砸伤致特重型颅脑损伤引起中枢履带呼吸循环衰竭死亡。

（二）事故直接原因

贺某军操作泵车遥控器竖起泵车大臂，大臂上遗留的拧松或已拆卸的管卡掉落，砸中臂架下方未佩戴安全帽的卢某发的头部，导致事故发生。

（三）事故间接原因

现场安全管理不到位。贺某军未检查清理泵车大臂，邱某检查清理不到位，导致泵车大臂上遗留有拧松或已拆卸的管卡未能及时发现并清理，为事故发生留下隐患；贺某军未监督、教育卢某发佩戴安全帽，头部安全防护缺失，造成伤害后果扩大，最终导致卢某发抢救无效死亡。

五、事故有关个人存在的的问题

（一）贺某军

作为泵车租赁经营主体，组织人员进行泵车检修作业时未按国家标准《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T 41495-2022）第4.3条规定[1]要求，落实好现场安全防护措施，保证作业安全并请不少于2名专业维修人员参与；未依法履行主要负责

/[?]《混凝土泵车保养、维修及报废规范》(GB/T 41495-2022)4.3 进行现场维护保养作业时应落实现场安全防护措施，保证作业安全。现场专业维修人员不应少于2人，有认证要求的特种作业人员应持证上岗。

人安全生产工作职责[2]，未按要求组织对卢某发开展安全生产教育和培训；对泵管清理过程中的安全风险认识不足，安全管控不到位，未监督、教育卢某发佩戴安全帽，未及时检查清理泵车大臂，及时消除生产安全事故隐患。

（二）邱某

作为现场维修工，虽然在贺某军操作遥控器竖起泵车大臂前，对大臂进行了检查，并清理了部分工具，但检查清理不到位，未围绕大臂一周进行仔细检查，未及时发现大臂上遗留有拧松或已拆卸的管卡。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

卢某发。安全意识淡薄，在明知贺某军操作泵车遥控器竖起泵车大臂的情况下，在臂架下方危险区域内作业，且未按规定佩戴安全帽导致被掉落的管卡砸中头部，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关依法处理的人员

贺某军。作为租赁经营主体和主要负责人，直接组织参与泵车泵管清理，未落实国家标准规定要求，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有直接责任和重要安全管理责任，涉嫌重大责任事故罪[3]，建议移送司法机关依法处理。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3[?]《刑法》第一百三十四条　【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

（三）建议给予警示约谈的人员

邱某。检查清理不到位，未及时发现大臂上遗留有拧松或已拆卸的管卡，建议由玉潭街道办事处给予警示约谈。

（四）调查发现的其他问题处理建议

1.涉事停车场内工棚存在管理职责不清及停车场部分监控摄像头不能正常使的问题，建议分别移送交运和住建等行业主管部门依法调查处理。

2.涉事停车场内工棚和板房涉嫌未批先建的问题，建议移送城管部门依法调查处理。

3.邱某取得住房和城乡建设领域维修工证书是否合符规定问题，建议移送证书发放地劳动人事部门依法调查处理。

4.相关当事方是否构成民事侵权责任问题，建议当事方通过法律途径解决。

七、整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，切实履行经营主体安全责任

贺某军泵车租赁经营主体和主要负责人，要深刻汲取此次事故惨痛教训，切实落实安全生产主体责任。要加强安全风险辨识和管控，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除各类事故隐患；要加大安全生产教育培训力度，提高从业人员的安全意识和操作技能；要切实加强现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行行业标准、安全生产规章制度和安全操作规程，要及时发现和纠正违章作业行为，确保安全生产，要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员

按照使用规则佩戴、使用。

（二）加强安全教育和监管，切实提高泵车租赁经营者和从业人员安全意识和安全生产能力

今年以来我市连续发生两起在泵车清洗、检修过程的生产安全事故。我市个体从事泵车租赁数量多、分布散，从业人员流动性大、安全意识薄弱，安全规章要求执行不到位，容易发生高处坠落、物体打击和触电等事故。各乡镇（街道）、园区要加强安全宣传教育，各行业主管部门要在职责范围加强安全监管，综合发力、齐抓共管，切实提高泵车经营者和从业者的安全意识和安全生产能力，了解掌握泵车作业和检修存在中的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

抄送：市住建局、市城管局、市交运局、玉潭街道